



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In persona dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Gianna Maria Zannella	Presidente
Dott. Camillo Romandini	Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne	Consigliere

ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n. 3856/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi
trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione
scritta del 18.2.2025 tra:

Parte_1 n persona del suo l.r. p.t. (CF. *P.IVA_1*), *Parte_2*
[...] (CF. *C.F._1* , *Parte_3* (CF.
C.F._2 , tutti elett.te dom.ti in Roma al Viale Giulio Cesare 71 c/o
lo studio dell'Avv.to Gianluca Indaco che li rappresenta e difende giusta procura a
margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

- APPELLANTI -

CONTRO

Controparte_1 n persona del l.r. p.t. (CF. *P.IVA_2*)

- APPELLATA CONTUMACE -

Controparte_2 nella sua qualità di mandataria di [...] *CP_3* (CF. *P.IVA_3* , elett.te dom.ta in Milano alla Piazza Pio XI N. 1 c/o lo studio dell'Avv.to Alessandro Giancarlo Pappalardo che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.

- TERZA INTERVENUTA -

Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 18576/2020.

Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 18576/2020 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo n. 4252/17 con cui era stato loro ingiunto, rispettivamente in qualità di debitrice principale la società e gli altri quali fideiussori, il pagamento in favore della creditrice *Controparte_1* della complessiva somma di € 332.749,03 quale saldo debitore (già decurtato delle commissioni di massimo scoperto e del valore nominale del pegno costituito da *Parte_2*), rinveniente sul c/c n. 22806 intestato alla società medesima.

Il tutto, con condanna dei predetti alla rifusione, in solido ed in favore della terza intervenuta, delle spese e competenze del giudizio.

A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:

- A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 comma 4 bis d.l.vo 28/2010. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

- B) Violazione e/o falsa applicazione della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, art. 2 lett.a). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
- C) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1955 e 1957 c.c. nonché art. 112 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

“affinché l'Ecc.ma Corte, in riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere le conclusioni rassegnate con l'atto di appello e segnatamente: “a) in via preliminare accertata, per tutti i motivi sopra esposti, la inesistenza delle condizioni di ammissibilità richieste dall'art. 633 c.p.c. in relazione all'art. 634 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, la omessa indicazione delle specifiche del credito nonché la mancanza di qualsiasi prova in ordine al credito ingiunto, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 21 febbraio 2017 n. 4252, n. r.g. 8697/2017, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto al *Parte_1* e ai signori *Parte_2* e *Parte_3* quest'ultimi due nella loro veste di fideiussori della società e limitatamente alla somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00), di pagare la somma di euro 332.749,03 oltre interessi e spese della procedura; b) in via di subordinata, nel merito, accertata la nullità delle clausole contenute nei contratti oggetto del presente giudizio relative alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto ed, infine, al conteggio di interessi che risultano essere fissati in misura superiore al tasso soglia di cui alla legge 108/1996 o comunque superiori al tasso stabilito dalle parti, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo ed inefficace il decreto del 21 febbraio 2017 n. 4252, n. r.g. 8697/2017, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto al *Parte_1* e ai signori *Parte_2* e *Parte_3* quest'ultimi due nella loro veste di fideiussori della società e limitatamente alla somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00), di pagare la somma di euro 332.749,03 oltre interessi e spese della procedura; c) sempre nel merito dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità e/o annullabilità, ai dell'art. 2 della legge 287/1990, della garanzia prestata dai signori *Parte_2* ed *Parte_3* e pertanto dichiarare

nullo ed inefficace, nei loro confronti, il decreto del 21 febbraio 2017 n. 4252, n. r.g. 8697/2017, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto al *Parte_1* e ai signori *Parte_2* e *Parte_3* quest'ultimi due nella loro veste di fideiussori della società e limitatamente alla somma di euro 200.000,00 (duecentomila/ 00), di pagare la somma di euro 332.749,03 oltre interessi e spese della procedura; d) ancora nel merito accertata l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1955 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo ed inefficace, nei confronti dei signori *Parte_2* ed *Parte_3* il decreto del 21 febbraio 2017 n. 4252, n. r.g. 8697/2017, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto al *Parte_1* e ai signori *Parte_2* e [...] *Parte_3* quest'ultimi due nella loro veste di fideiussori della società e limitatamente alla somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00), di pagare la somma di euro 332.749,03 oltre interessi e spese della procedura; e) infine nel merito accertata l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare nullo ed inefficace, nei confronti dei signori *Parte_2* ed *Parte_3* il decreto del 21 febbraio 2017 n. 4252, n. r.g. 8697/2017, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto al *Parte_1* e ai signori [...] *Parte_2* e *Parte_3* quest'ultimi due nella loro veste di fideiussori della società e limitatamente alla somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00), di pagare la somma di euro 332.749,03 oltre interessi e spese della procedura; g) con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio”.

Non si è costituito il *Controparte_1* benchè ritualmente citato e di cui va quindi dichiarata la contumacia.

Si è invece costituita la terza intervenuta *CP_2* nella sua qualità di mandataria di *Controparte_4*, cessionaria del credito la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto a suo dire inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:

“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, attesa la narrativa che precede, così giudicare:

In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da *Parte_1* *Parte_2* ed *Parte_3* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 *bis* c.p.c.

In via principale:

- rigettare l'appello proposto *Parte_1* *Parte_2* ed [...] *Parte_3* avverso la sentenza n. 14876/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 21 dicembre 2020 in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa del presente atto, e, per l'effetto:
- confermare la sentenza impugnata.

In subordine:

In denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, *Controparte_2* insiste per le richieste formulate in primo grado.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.”

Alla udienza a trattazione scritta del 18.2.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.

L'appello è ammissibile, avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni sottese all'atto impugnatorio, nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.

Nel merito, invece, l'appello è immeritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.

Con il primo motivo la difesa appellante lamenta che il Primo Giudice avrebbe male interpretato i fatti e le risultanze documentali in violazione del principio dell'onere della prova incombente sulla parte attrice, ovvero la banca, che non avrebbe documentato compiutamente e fondatamente il proprio credito azionato in via monitoria, avendo peraltro prodotto i due contratti di apertura di credito (con riferimento ad uno dei quali era stata anche disconosciuta la sottoscrizione), tardivamente, ovvero dopo la maturazione delle preclusioni di legge.

La censura non coglie nel segno.

Il Tribunale ha ben evidenziato come con la opposizione al decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un ordinario giudizio a cognizione piena per cui il creditore deve certamente fornire la prova del proprio credito, restando così in ogni caso superata ogni questione relativa ad eventuali vizi del procedimento monitorio che comunque, in questo caso, non sono ravvisabili avendo la banca fondato correttamente il ricorso sulla base del contratto di c/c n. 22806 e degli e/c relativi.

Affermano tuttavia gli appellanti che solo tardivamente sarebbero stati depositati gli altri contratti e, in particolare, quelli di apertura di credito per cui il credito non sarebbe stato provato.

Orbene, a parte che con l'atto di opposizione alcun cenno è stato fatto a detti contratti e solo con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., attraverso il deposito di una ct. di parte, sono stati prospettati tardivamente detti ulteriori motivi di opposizione, in ogni caso con la prima memoria successiva la banca ricorrente ha correttamente depositato anche tale ulteriore documentazione.

Ma il vero motivo per cui la opposizione al riguardo è stata giustamente respinta è da individuarsi proprio nella genericità della opposizione atteso che effettivamente, a prescindere dalla contestazione circa la dedotta violazione dell'art. 1845 c.c. relativa all'esercizio del diritto di recesso da parte dell'istituto di credito quale conseguenza del grave inadempimento della società (tale punto non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione), essa si è risolta in una mera enunciazione di principi giurisprudenziali e riferimenti estremamente sintetici non bene esplicitati quanto alla concreta ripercussione che avrebbero avuto sui contratti di causa.

Tanto meno gli opposenti hanno provveduto a sanare detta lacuna con i successivi scritti difensivi e anche la ct di parte, che come è noto non costituisce certamente prova, non ha consentito di pervenire all'accoglimento della opposizione e tanto meno della istanza di ctu. contabile che avrebbe avuto natura meramente esplorativa.

E, del resto, anche il motivo di impugnazione, sul punto, è assolutamente generico essendosi piuttosto concentrato quasi prevalentemente sul comportamento tenuto anche nella fase della mediazione dalla convenuta.

Con il secondo motivo, si censura la sentenza non avendo il Giudice di prime cure rilevato e dichiarato la nullità assoluta delle fideiussioni sottoscritte in favore della società debitrice per violazione della normativa anticoncorrenziale.

A tal fine, gli appellanti rilasciate richiamano una serie di pronunce giurisprudenziali.

La censura non è meritevole di accoglimento.

Prendendo le mosse dalla nota sentenza della S.C. a SS.UU. n. 41994/2021, rileva il Collegio che la questione della nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle ha avuto ampia eco nella giurisprudenza successiva sia di merito che di Legittimità con specifico riferimento in particolare ai contratti di fideiussione anche specifica.

Recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III[^] Ord. N. 27243/2024), infatti, ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia”.

La Corte ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio: “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”.

Senonché la stessa Suprema Corte, Sez. III[^], con tre provvedimenti successivi, rispettivamente nn. 657, 660 e 675, ha escluso la applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema Abi.

Ancor più di recente è intervenuta sempre la medesima Corte di Cassazione, questa volta con la Sez. prima, la quale con decisione n. 1170 del 17 gennaio 2025, oltre che confermare le precedenti decisioni sopra citate, ha ulteriormente chiarito che “la fideiussione deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento operato nel 2005 non può affatto consentire di reputare esistente e, cioè, persistente in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare anche l'intesa anticoncorrenziale, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.

Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può che concludersi che nel caso di specie, nel quale le fideiussioni sono state sottoscritte in data 27.7.2011 e, dunque, in un periodo ben lontano da quello preso in esame dal citato provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, sarebbe stato preciso onere delle parti appellanti dimostrare che le clausole sottoscritte erano state il frutto di un accordo anticoncoorenziale. Inoltre, come correttamente evidenziato dal Tribunale, ne sarebbe derivata una nullità parziale delle sole clausole, non risultando essere fornite prove circa la circostanza che i contratti non sarebbero stati sottoscritti se non previa accettazione anche delle clausole oggetto di censura.

Con il terzo motivo, infine, lamentano gli appellanti la erroneità della sentenza sempre sulla base della nullità delle clausole richiamate in precedenza di cui, tuttavia, non è stata provata la illegittimità.

Aggiungono, tuttavia, un ulteriore profilo di vizio delle fideiussioni per violazione ex art. 1955 c.c. essendo state esse sottoscritte in epoca precedente alla sottoscrizione dei contratti di apertura di credito per cui i fideiussori non avrebbero

giammai potuto rispondere di obbligazioni della società garantita sorte successivamente.

Ferma restando che nel caso di specie si verte in tema di fideiussione omnibus, è principio della S.C. al riguardo, “che il fatto del creditore rilevante ai fini dell’art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.) e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. Sez. III[^] Ord. N. 4175 del 19.2.2020).

Nel caso in esame alcuna prova è stata fornita dagli appellanti in ordine al comportamento illegittimo della banca..

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1957 c.c., non può che rimandarsi al precedente motivo, essendo quindi la clausola derogatrice ex art. 1957 c.c. valida in quanto espressamente pattuita dalle parti e non affetta da nullità.

Ne consegue, pertanto, il rigetto in toto dell’appello.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza 18476/2020 del Tribunale di Roma, così provvede:

- Dichiarare la contumacia del **Controparte_1**
- Rigetta l’appello e conferma la sentenza appellata.
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della sola terza intervenuta costituita, delle spese e competenze del presente grado che liquida, quanto alle competenze, in € 20.119,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Nulla sulle spese della appellata contumace.

- Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.

Così deciso alla camera di consiglio del 20.5.2025.

Il Presidente

Dott.ssa Gianna Maria Zannella

Il Consigliere Relatore

Dott. Camillo Romandini